

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1640/2533

นางสมประสงค์ สุจิตธนารักษ์

โจทก์

นายรื่นหรือแดง วีระธัญญา

จำเลย

นายรื่นหรือแดง วีระธัญญา จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 219)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเนื้อที่ประมาณ 280 ไร่เป็นของโจทก์ ให้จำเลยกับบริวารรื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่จำเลยและบริวารปลูกสร้างในที่ดินพิพาทออกไปเสียจากที่ดินพิพาททั้งหมด ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่พิพาท และให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 2,000 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยและบริวารรื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่พิพาทเสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 214,215)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยวางหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันสำหรับเรื่องค่าเสียหายไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 196,199)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาโดยมีเงื่อนไขว่าห้าม
จำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทหากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขก็ไม่อนุญาตให้
โจทก์บังคับคดีได้ทันที

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาโดยมีเงื่อนไขว่าห้าม
จำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทหากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขก็ไม่อนุญาตให้
โจทก์บังคับคดีได้ทันที

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ชีรพงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>